

東京国税不服審判所御中

意 見 書

平成 2 3 年 9 月 5 日

(青山学院大学法学部教授)

はじめに

本件の争点は、本件和解（原告をユニマツト及び被告を請求人とする平成 21 年(ワ)第 28919 号原状回復請求事件に係る平成 22 年 1 月 18 日期日において成立した和解をいう）により、申告した税額等の基礎となった事実が異なることが確定したか否かである。

なお、国税通則法施行令 6 条 2 号は「その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る契約が、解除権の行使によって解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除され、又は取り消された」場合に更正の請求を認めることを明記しているが、このことは、国税通則法が解除により契約の効果が遡及的に失われるという民法の通説（直接効果説）に従っていることを意味している。

また、国税通則法 23 条 2 項 1 号は「その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決（判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。）により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき」に更正の請求を認めることにしているが、このことは、判決や和解により契約に解除理由があることが確定され、申告の基礎とした契約の効力が失われた場合にも該当する（裁判外で解除された場合は同項 3 号による更正の請求となる）。

従って、中心的争点は、本件和解により申告の基礎とした事実に変動が生じたか否かである。

一 処分庁の主張とその誤り

この点につき、処分庁は繰り返し次のような主張を行っている。

通則法第 23 条第 2 項第 1 号にいう和解とは、例えば、当事者間に権利関係についての争いがあり、確定申告時にその権利関係の帰属が明確となってい

なかった場合に、その後、当事者間の互譲の結果、権利関係が明確となり、確定申告時の権利関係と異なった権利関係が生ずることである（る）。

（異議決定書 14 頁、16 頁など）

奇妙なことに、処分庁の主張は、「例えば」という一例をあげながら、結局そのみに限定される主張となっており、確定申告時に権利関係について不明確な場合についてのみ判決や和解により更正の請求が可能であるかのように論じている。

しかし、申告時に権利関係が不明確であれば、更正の請求をするどころか、申告自体を躊躇するのが通常であり、そのような場合にでも申告したもののみが救済の対象になるというのは、およそ申告納税制度を誤解した主張である。納税者は申告時に適用有効と考えていた契約等に基づき申告を行うのであり、後日それが実は異なっていたことが判明した場合に救済するのが更正の請求手続であり、従って、ここにいう和解については、審判所も次のように解してきたのである。

国税通則法第 23 条《更正の請求》第 2 項第 1 号（以下「本件規定」という。）は、申告時には予想し得なかった事態その他やむを得ない事由がその後において生じたことにより、さかのぼって税額の減額等をなすべきこととなった場合に、これを税務署側の一方的な更正の処分にゆだねることなく、納税者側からもその更正を請求し得ることとして、納税者の権利救済の途を拡充したものであり、こうした立法趣旨に照らせば、本件規定にいう「事実」とは、課税標準等又は税額等の計算に影響を与える事実を広く含むと解すべきであり、事実が「異なる」とは、事後的な実体法上の権利関係の変動に限られず、納税者が納税申告の際に基礎とした事実と**和解で確定した事実**との比較において、相違があれば足りると解すべきである。

（名古屋不服審判所平成 18 年 11 月 21 日裁決・平 180027、等）

従って、処分庁の主張はその出発点において誤っていることになる。

その上で、本件契約は締結時には問題のなかったものであることを指摘し、本件和解が将来に向けてのものであることを次のように言う。

和解の内容が将来に向かつて新たな権利関係等を創設する趣旨のものであって、従前の権利関係等に異動を来すものでないと認められるときは、通則法第23条第2項第1号の「和解」には該当せず、また、確定申告書提出当時は当事者間に権利関係の争いがなく、申告書提出後の当事者の事情によってなされた和解は、同号の「和解」には含まれないものと解されているところ、申立人の場合、上記本件申告書の提出時においては、本件株式につき申立人とユニマットとの間において、権利関係についての争いはなく確定申告時にその権利関係の帰属が明確となっていなかったことを証する事実も見あたらないのである。一方……その後において、本件契約書に記載された本件株式の一部または全部の買戻しに係わる特約条項に関して生じた紛争について、本件和解により解決したものと認められることに鑑みれば、本件和解は、通則法第23条第2項第1号の「和解」には該当しないものといわざるを得ませんから、同号に基づく更正の請求は認められないことになります。

(異議決定書14頁)

本件は平成17年4月に譲渡契約書を締結しているが、この契約書による当初の権利関係が不明で、権利関係に争いがあれば、そもそも契約の成立を巡って争うことになり、申告さえしないのが通常である。本件譲渡契約書では様々な条件を明確に付した上で譲渡契約を行い、申告当時当事者間では争いがなかったからこそ適切な申告を行い、納税をしてきたのである。それが、申告時には予想し得なかった事態が生じたために、契約上付された解除条件が成就する事態となったために、やむを得ず和解に応じたものであり、申告の基礎となった事実関係が異なることを確定した和解の典型例でさえある。

それを「将来に向かつて新たな権利関係等を創設する趣旨のものであって、従前の権利関係等に異動を来すものでない」と強引に認定しているが、本件請求人らが本件和解において従来の権利関係を維持しなければならない合理的な理由は全く見あたらないし、処分庁もそのような合理的理由を一つもあげていない。また、従前の契約を維持できるのであれば、あえてそれを将来に向かつて変更し、わざわざ再譲渡する必要性も全くない。また、将来に向かつての再譲渡であれば、その時点での売買価格を決定しなければならないが、当初の譲渡価額がそのまま適用されている。

処分庁は一般経済人がこのような著しく不合理な行動を通常するとでも言うのだろうか。当初の契約内容に従った解除条件を認めざるを得ないような場合以外、本件のような取引をすることはあり得ない。

また、本件和解はもっぱら租税回避を目的として行われたものでもないし、事実関係と異なる内容の和解でもない。

そうすると、本件和解により、申告の起訴となった事実が異なることが確定した事案であり、更正の請求を認めるべき典型事例の一つと言わざるを得ない。

二 本件譲渡契約と和解内容

このことは、本件和解の成立経緯からも明らかである。

請求人は、本件契約書 7 条 2 号による本件株式の買戻義務の債務不履行に基づき本件契約の解除を求める訴訟を提起され、これを争っていたところ、裁判所から審査請求人代理人に対し、①本件契約書 8 条 3 項は審査請求人に本件株式の買主を探す義務を定めており、これに違反すれば債務不履行事由となり得る、②現状において「資本提携の継続が困難となる事情」が存在しユニマットが買戻し請求できる、③本件契約書 8 条 3 項違反に基づく債務不履行解除によって、本件契約全体を解除できる（78 億円の全額返還もある）という心証

が開示され（平成 21 年 12 月 24 日付報告書）、このような心証を持つ裁判所の主導の下、本件和解条項が作成され、本件和解が成立した。

したがって、本件和解条項 1 には「原告によって法定解除権の行使に基づく解除によって本件株式譲渡契約が終了したことを相互に確認し」という文言が明記されているのである。

これを将来に向かって再譲渡する規定と読むのは不可能であるし、租税回避目的のために設けた規定と解することもできないし、事実関係と異なる合意と解する余地もない。また、本件和解はなれ合い訴訟により締結されたものではなく、譲渡契約の解除を巡って激しく争った末、裁判所の心証開示により請求人がやむなく応じたものであることも明らかである。従って、この和解条項を基礎に本件法律関係を整理すると、申告時には本件契約を前提に課税所得等を申告したものの、本件和解により、申告に際して基礎となった契約の効力が失われ、申告の基礎となった事実が異なることになったので更正の請求をしていることになる。

これを否定する合理的根拠を処分庁の主張の中に見いだすことは不可能である。

おわりに

処分庁は、通則法第 23 条第 2 項第 1 号にいう和解を「確定申告時にその権利関係の帰属が明確となっていなかった場合」に締結されるものに限定されることにして、本件処分を維持しようとした。しかし、この前提が誤りであり、この前提に立つと 23 条 2 項 1 号に言う判決や和解により更正の請求が認められる事例はほとんどなくなるし、審判所や裁判所が採用している判断基準にも抵触する。

従って、審判所におかれては、和解により申告の起訴となった事実が異なることが確定した典型事例として、更正の請求を認め、本件通知処分を取り消すべきである。

以上

意見書執筆者（三木義一 青山学院大学教授）の経歴等

【経 歴】

昭和 25 年 05 月 03 日生まれ

昭和 48 年 03 月 中央大学法学部卒業

昭和 50 年 03 月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和 50 年 11 月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和 55 年 04 月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和 55 年 10 月 同 助教授

平成 05 年 03 月 法学博士（一橋大学）

平成 05 年 04 月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 06 年 04 月 立命館大学法学部教授

平成 16 年 04 月 立命館大学大学院法務研究科教授

平成 22 年 04 月 青山学院大学法学部教授

（なお、平成 10 年 4 月～10 月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官）

平成 22 年 2 月より 政府税制調査会専門家委員会委員

【主な著書】

- ・ 『よくわかる税法入門（第 5 版）』（有斐閣、2010 年）
- ・ 『よくわかる国際税務入門（第 2 版）』（共著・有斐閣、2010）
- ・ 『判例分析ファイルⅠ・Ⅱ・Ⅲ』（共編著・税務経理協会 2006）
- ・ 『日本の税金』（岩波新書、2003 年）
- ・ 『相続・贈与と税をめぐる判例総合解説』（信山社、2005 年）

- ・ 『実務家のための税務相談(民法編)(第2版)』(有斐閣 2006年)
- ・ 『日韓国際相続と税』(加除出版・2005年)
- ・ 『世界の税金裁判』(清文社・2001年)
- ・ 『現代税法と人権』(勁草書房, 1992年) 等多数あり。(以上)